

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR
"MAHKUMİYET"

DOSYA NO : 2024/396 Esas
KARAR NO : 2025/796
C.SAVCILIĞI ESAS NO : 2024/3618

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Zeynep COŞKUN ÇETİNSÖZ 195845
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
C. SAVCISI : METİN ATÇI 179321
KATİP : Tunahan TEZ 186423

DAVACI : K.H.
KATILAN : HASAN YALIM, İsmail ve Gülüzar oğlu, 02/07/1960 ALANYA doğumlu, Karakocalı Mah. Gökbel Sk. No:31- İç Kapı No:- Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:10393656968

VEKİLLERİ : Av. UĞUR KOÇAK, Av. YUSUF PAKIR,
SANIK : KAMİL HACIGÖKMEN, Lütfi ve Ferdane oğlu, 23/04/1965 ALANYA doğumlu, ANTALYA, ALANYA, Güllerpınarı mah/köy nüfusunda kayıtlı. Güller Pınarı Mah. Hasan Akçalıoğlu Cad. No:10 İç Kapı No:2 Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:13282560322

MÜDAFİİ : Av. AYHAN SEÇSEV,
SANIK : CEM EKİNCİ, Müzekkiye ve Sebahat oğlu, 28/10/1986 ANKARA doğumlu, , , mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mahmutlar Mah. 234 Nolu Sk. Novita 7 No: 30 İç Kapı No: 8 Alanya/ ANTALYA adresinde oturur. TC Kimlik No:12028283792

MÜDAFİİ : Av. İHSAN YILDIZ,
SUÇ : Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık - Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık- Resmi Belgede Sahtecilik,

SUÇ TARİHİ : 18/05/2022
SUÇ YERİ : ANTALYA/ALANYA
KARAR TARİHİ : 05/12/2025

Türk Milleti adına karar vermeye yetkili bağımsız ve tarafsız Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında yapılan yargılama sonunda:

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA:

Alanya C.Başsavcılığı'nın 30.04.2024 tarih 2024/3618 esas ve 2022/8552 soruşturma nolu iddianamesi ile; Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan TCK'nin 37/1 del. 158/1-d-L, 158/1-son, 209/2 del. 204/1, 58, 53/1 maddeleri



kapsamından cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

Mahkememizce duruşmaya müteallik usulü işlemler uygulanmıştır.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Yapılan yargılama neticesinde, katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların alınan ifadelerinde borç ilişkilerini açıklayamadıkları, ifadelerinin birbirleri ile çelişik olduğu ve beyanlarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğrutup menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri alınan ifadeler, kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmaları ile tüm dava dosyası kapsamında anlaşılmış olmakla, sanıkların 5237 s. TCK'nın 158/1-d, 158/1-f, 158/1-son cümle, 204/1, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur. dedi.

SAVUNMA:

SANIK CEM EKİNCİ MAHKEMEMİZDE VERMİŞ OLDUĞU SAVUNMASINDA: Ben Hasan YALIM isimli tanımam. Ben Kamil HACIGÖKMEN isimli şahsı muhtar olması sebebiyle şahsen tanımaktayım. Aynı zamanda görüşürdük. Kamil'e ben hatırladığım kadarıyla 2016-2017 yıllarında 100.000 TL parayı elden borç olarak vermiştim ancak Kamil parayı ödeyemedi ve daha sonra Kamil cezaevine girdi, ben paramı istemek için oğlu Lütfü ile görüştüğümde babasının emekli olacağı için toplu para yatırılması gerektiğini, bu yüzden 200.000 TL'ye ihtiyaç olduğunu, bu parayı da ödeyince emekli olduğunda toplu para alacağı için bana olan borcu toplu kapatacaklarını söylediler. Ben de oğlu Lütfü'ye hatırladığım kadarıyla 2022 yılında 200.000 TL'yi elden verdim. Cezaevinden çıkınca Kamil borcunu ödemeyemedi. Bu yüzden bana dava konusu olan 55.000 Euro'luk senedi 2022 yılında verdi. Aslında bana Kamil'in toplam borcu 300.000 TL idi. Ancak 2016 yılından 2022 yılına kadar benim borcumu ödemediğinden dolayı 55.000 Euro'luk senedi bana borcuna karşılık vermiş oldu. Kamil senedi cirolayarak bana verdi. Ben de senedi icraya 2022 yılı içinde verdim. Şu an icra takibinin akıbetinden haberim yoktur ancak o senetle ilgili herhangi bir ödeme yapılmadı. Kamil senedi getirdiğinde senedin ön ve arka yüzü yazılı ve imzalıydı. Kamil benim yanımda senedin arka tarafına ciro yaptı ve senedi bana verdi. Ben de daha sonra senedin arkasını ciro yaparak avukata icraya koyması için verdim. Ben avukata vermeden önce senedi başka birine vermedim. Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Ben olayda mağdur oldum. Benden kaynaklanan bir zarar yoktur, o yüzden zararı gidermek istemem. Kamil bana da halen borcunu ödemedi dedi.

Katılan vekilinin talebi üzerine sanık biraz önce ifadelerinde müteahhitlik yaptığı için Kamil'den yer bulmasına yardımcı olmak için emlak komisyonuna benzer bir komisyon verdiğini söylediği, bu hususun açıklatılmasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Kamil bana yer bulacaktı ancak bulamadı, ben de hem komisyonculuk yapması hem de masraflar için 100.000 TL verdim dedi.

Katılan vekilinin 2016 yılında 100.000 TL para yaklaşık 30.000 Euro yapmaktadır, ayrıca masraf için verilen bir para geri alınmaması gerekir, sanık verdiği paranın o günün şartlarında çok büyük bir para olmadığını ve masraf için olduğunu söylemesine rağmen neden geri aldığı hususunu açıklamasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Kamil benim istediğim yeri bulamadı, o dönemki gelirim itibarı ile 100.000 TL benim için çok büyük bir rakam değildir, daha sonra paramı da veremedi ve bu yüzden ben de paramı geri alamadım. dedi.

Katılan vekilinin Kamil ile bir akrabalık ilişkisi olup olmadığı hususunun sorulmasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Kamil ile bir akrabalığım yoktur dedi.

Katılan vekilinin neden sadece müvekkile yönelik icra takibi yapıldığı hususunun sorulmasını talep etmesi üzerine sanıktan soruldu: Öyle yapmak istedim. Avukatım neden bu yolu tercih etti bilmiyorum, ben Kamil'e takip yapma diye özel bir isteğim olmadı. dedi.



Cumhuriyet savcısının 100.000 TL borcunu alması için 200.000 TL daha para vermesi hususunun hayatın olağan akışına aykırı olması, alacağına ilişkin Kamil ile aralarında herhangi yazılı bir belge düzenleyip düzenlemedikleri hususları, 2016-2022 yılları arasında borcunu sanık Kamil'den hiç talep edip etmediği, bu borcuna karşılık alacağını TL ya da Euro cinsinde alıp almayacağı yönünde bir anlaşma yapıp yapmadığı ve kendisine sanık Kamil tarafından verilen 55.000 Euro'luk senedin alacağından fazla olması sebebiyle bu hususun sanık Kamil ile konuşulup konuşulmadığı hususları sanıktan soruldu: Kamil'in emekli olması sonucu paramı toplu alabilmek için 200.000 TL parayı vermiştim. Kamil ile alacağıma ilişkin herhangi bir yazılı belge düzenlemedik. Ben 2016-2022 yılları arasında borcumu Kamil'den sözlü olarak istedim. Kamil o dönem borcunu hem ekonomik sebeplerden ötürü hem de cezaevine girmesinden dolayı, benim de ailevi sorunlarımdan dolayı paranın üstüne düşmemiş olmamdan kaynaklı olarak ödeyememişti. Biz Kamil ile ona verdiğim borçlar karşılığında paranın nasıl geri ödeneceği ya da TL mi Euro mu ödeneceği konusunu konuşmadık. Kamil ile aramızda bana vermiş olduğu 55.000 Euro'luk senedin onun bana borcundan fazla olması konusu ile ilgili aramızda bir şey konuşmadık. dedi.

SANIK KAMİL HACIGÖKMEN MAHKEMEMİZDE YAKALAMA EMRİNİN İNFAZI İLE VERMİŞ OLDUĞU SAVUNMASINDA: Ben daha önce karakolda ifade vermiştim o ifademi tekrar ederim. Hasan YALIM isimli kişiyi çocukluğumdan bu yana tanırım. Kendisi samimi arkadaşım olur. 2017 yılında Güllerpınarı Mahallesinde muhtarlık yaptım. 20 yıl içerisinde vergi ile ilgili olarak cezaevine girdim. samimi arkadaşım olduğu için o benden ben ondan borç para alıp veriyorduk. Aramızda herhangi bir ticaret olmadı ancak elden para alışverişi oldu. Benim onda 120.000 TL civarında senedim vardı. Cezaevine girmeden önceye o icraya vermişti. Bana borcu olduğu için 17/01/2016 tarihinde 55.000 Euro luk senedi düzenleyerek getirdi. Cezaevinden çıktım, ben cezaevine girmeden önce bu senedi bana müşteki vermişti. Ofisimde verdi. Yanında kardeşi de vardı, kardeşi Şevki Yalımdır. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra müştekinin cezaevine girmeden önce vermiş olduğu senedi bende icraya verdim. Cem EKİNCİ isimli kişi Alanya Mahmutlar Mahallesinde post ofisi ve müteahhitlik işi yapıyordu. Ben cezevindeyken cem Ekinci bana ve çocuklarıma para yardımında bulunmuştu. Ben emekli olmak için çocuklarıma, 15.000-20.000 EURO civarında para vermiş. Ben cezaevinden çıktıktan sonra cemin bana yapmış olduğu yardımların karşılığı olarak bana müştekinin vermiş olduğu 55.000 Euro senedi ciro edip verdim. Alacağından arta kalan kısmı bana iade edecekti. Birbirimize itimat ettik. Senet arkasındaki el yazısı ve imza bana aittir. Evimin oradaki Hancı Pastanesinde vermiştim. Cem EKİNCİ de yanımda senedi imzalayarak teslim aldı. Yanımızda kimse yoktu. Senette aradaki farkı bana iade edecekti. Senedi Cem EKİNCİ avukatı aracılığı ileleme koyduğunu hatırlıyorum. Senedin ön yüzündeki elle doldurulan yerleri Hasan YALIM doldurarak. getirmişti... Aramızda herhangi bir husumet yoktur. Senet ile ilgili tehdit etmedim. Senedi yanımda imzaladığında da kimse yoktu. Senette herhangi bir usulsüzlük yoktur. Kendisi benim senedimi icraya verdiği için bende senedi icraya koydurdum. İddia ettiği hususları kabul etmiyorum. 25 yıl muhtarlık yaptığım dönemde bile herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Çevremde sevilen sayılan bir insanım. Cezaevinden çıktıktan sonra kendisine ait dükkanına hiçbir zaman gitmedim. Kendisi ile karşılaşmadık. PTT görevlisi veya herhangi biri müştekidenden senet almadım. İki senedi cezaevine girmeden önce muhtarlıkta borcuna karşılık imzalayarak Verdi. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir. Dedi.

KATILAN ŞİKAYETİ:

Katılan hasan yalım mahkememizde vermiş olduğu beyanında:

Başkan: Evet Hasan bey şikayetçi misiniz? Davaya katılmak istiyor musunuz?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Tamam. Kimden şikayetçisiniz?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen'den.

Başkan: Cem Ekinci'den şikayetçi misiniz?

Müşteki Hasan Yalım: Ben Cem Ekinci'yi tanımıyorum efendim.

Başkan: Onun hakkında da dava açılmış.

Müşteki Hasan Yalım: Açılmıştır doğrudur şikayetçiyiz tabii.

Başkan: O zaman hem Cem'den hem de Kamil'den şikayetçisin.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Davaya katılmak istiyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: İstiyorum efendim.



Başkan: Cem Ekinci'yi tanı mıyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: Tanı mıyorum efendim.

Başkan: Kamil Hacıgökmen'i nereden tanı mıyorsun?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen mahallemizin muhtarıydı, Güllerpınarı Mahallesi muhtarı, ayriyeten çocukluk arkadaşımız ve samimiydik. Benden 150.000 TL para aldı, karşılığında bir senet verdi.

Başkan: Hala muhtar mı?

Müşteki Hasan Yalım: Hayır muhtarlık ondan sonra bir müddet sonra bu senedi işleme koyduktan sonra efendim bu adam beni tehdit etti, seni dedi üç gün içinde bu senedi alacaksın almazsan vururum dedi, Pazartesiydi günlerden, Çarşamba gününe kadar, ondan sonra bu adam hapise girdi, hapisten çıktıktan sonra bir müddet sonra bana bir postacı geldi, yanımda çalışan işçi dedi ki efendim postacı geldi dedi, saat üçten sonraydı, ben yarın gelirim dükkana dedim, o sırada dükkana yarın saat 11:00 ile 12:00 arası adam geldi, iki tane evrak verdi bana, evrakın biri Vergi Dairesi'nden biri Alanya Belediyesi'nden efendim, şöyle bir kağıtta bütün sert bir şeydi efendim, sert bir cisim de böyle kareler içindeydi, üzerinde imzalar vardı efendim, sonra benimki ortadaydı, bana buraya ismini yaz dedi ismimi yazdım, buraya da imza at dedi, imzayı attım, ikinci imzayı da at dedi, niçin dedim, iki evrak veriyorum sana dedi, tamam dedim ben de ikinci imzayı da attım.

Başkan: Kim dedi bunu?

Müşteki Hasan Yalım: Postacı gelen adam.

Başkan: Tamam.

Müşteki Hasan Yalım: İki evrakı verdi bana, ben de aldım, sonra postacı gitti, ben evrakları açtığımda içi boştu, Alanya açma ruhsatı belediyeden üç tane kağıt çıktı içinden.

Başkan: Postacı kimdi?

Müşteki Hasan Yalım: Postacıyı tanı mıyorum. Postacı sahte banknotlar sahte mi beni çağırdılar efendim PTT'ye çağırdılar.

Başkan: Evet.

Müşteki Hasan Yalım: Biz soruşturduk, ondan sonra savcılığa suç duyurusunda bulundum efendim.

Başkan: Tamam, öncelikle şunu sorayım. Senin ne alışverişin vardı? Sen senet mi verdin Kamil'e?

Müşteki Hasan Yalım: Hayır vermedim efendim?

Başkan: Senin Kamil ile aranda nasıl bir ilişki vardı?

Müşteki Hasan Yalım: Eskiden samimi arkadaştık. 150.000 Lira benden para aldı. Onun karşılığında bir senet verdi bana.

Başkan: Tamam. Hangi yıldı bu?

Müşteki Hasan Yalım: Çok eski efendim.

Başkan: Hangi yılda para verdin sen ona?

Müşteki Hasan Yalım: 7-8 sene 10 sene olmuştur bilmiyorum efendim. Senet zaten duruyor daha şeyde icrada mı nerede orada. Senedin ne zaman nerede durduğunu bilmiyorum ben icrada duruyor.

Başkan: Tamam. Ne zaman Kamil'e borç verdin sen?

Müşteki Hasan Yalım: Çok eski efendim.

Başkan: Hangi yıldı?

Müşteki Hasan Yalım: Tarihi bilmiyorum efendim ben o zaman.

Başkan: Tamam. 150.000 Lira borç verdin. O da sana senet verdi.

Müşteki Hasan Yalım: Verdi. 1-2 sene bekledim paramı ver, paramı ver, vermedi. Sonra ben senedi icraya koydum. İcraya gidince seni vururum dedi o senedi oradan çek dedi. Ben çekemem efendim dedim. 3 gün sonra da bu adam içeri girdi.

Başkan: Tamam. Sonra ne oldu?

Müşteki Hasan Yalım: Ondan sonra çıktı postacı geldi bana imza attım işte bu senet çıktı geldi bana.

Başkan: Postacı hangi yıl geldi?

Müşteki Hasan Yalım: Postacı 16 Mayıs'ta bir gelmiş dükkana, ben orada yokmuşum.

Başkan: Hangi yıl?

Müşteki Hasan Yalım: 2022 yılında efendim.



Başkan: Tamam. O zaman sen icraya hangi yılda koydun hatırlamıyor musun?

Müşteki Hasan Yalım: Çok eski ondan çok eski efendim.

Başkan: Tamam. Parayı tahsil edemedin doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Para durur efendim orada durur. Hiç para pul almadım.

Başkan: Tamam. Sonra aradan zaman geçiyor, icraya koyduktan aradan kaç zaman geçince...

Müşteki Hasan Yalım: Aradan 3-4 ay geçti Ağustos'un dördünde bana icra geldi.

Başkan: Hasan bey, sen icraya koydun, kaç yıl geçtikten sonra sana postacı geliyor?

Müşteki Hasan Yalım: Bana hapse girdi, 3-4 yıl geçti, ondan sonra bana postacı geldi.

Başkan: Postacı geliyor.

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Tamam. Postacı geldi. Nereye geldi? İş yerine mi geldi?

Müşteki Hasan Yalım: İş yerine geldi efendim, kıraathaneme geldi.

Başkan: Tamam. Ne dedi sana?

Müşteki Hasan Yalım: İlk önce benim işçi vardı, bana telefonla söyledi, ikinci gün yine telefon açtı, on bir buçuk falandı, beni aradı, postacı geldi abi dedi, evrakı oraya bırakıversin dedim birinci geldiğinde, evrak sana verilecekmiş efendim dedi, oraya bırakamazmış dedi, baktım evrakta Vergi Dairesi yazıyor, Alanya Belediyesi yazıyor, ben de iki imza attım, ismimi Hasan'ı küçük harflerle Yalım'ı büyük harflerle yazdım. Birinci imzam tam, ikinci imzam yarım olarak atıldı o sırada, adam aldı imzayı vardı gitti.

Başkan: İmzayı nereye attın sen?

Müşteki Hasan Yalım: Kareli şeyin içine attı efendim böyle.

Başkan: Onda mı kaldı onlar?

Müşteki Hasan Yalım: Tabii onu götürdü.

Başkan: Sana tebligat verdi.

Müşteki Hasan Yalım: İki tane kağıt verdi bana efendim PTT kargo poşetli iki tane şey verdi, içini açtım yırttım baktım içinden açma ruhsatı yazan bir evrak çıktı.

Başkan: Sizinle alakası var mı onun?

Müşteki Hasan Yalım: Yok efendim boş.

Başkan: O gittikten sonra mı açtınız?

Müşteki Hasan Yalım: Tabii o gittikten sonra açtım efendim.

Başkan: Tamam. Ne zaman oldu bu olay?

Müşteki Hasan Yalım: 2022 yılında oldu efendim.

Başkan: Tamam. Sonra ne oldu?

Müşteki Hasan Yalım: Sonra işte geldim ben 18 Mayıs'ta sabahtan öğlenden sonra tatil dediler 18 Mayıs'ta savcılığa suç duyurusunda bulundum efendim, ondan sonrası işte bu.

Başkan: Tamam. Postacı imzalatmış ya, ondan ne kadar süre sonra savılığa gittin şikayetçi oldun?

Müşteki Hasan Yalım: Bir gün sonra efendim. 17 Mayıs'ta imzayı attım, 18 Mayıs'ta ben savcılığa gittim efendim.

Başkan: Tamam ne diye gittin neyden şüphelendin?

Müşteki Hasan Yalım: İmza atıldı bana dedim ben dedim Vergi Dairesi'ne sordurturdum, oradan bana bir evrakın gelmediğini, Alanya Belediyesi'nden bir evrakın gelmediğini söylediler, sonra PTT'ye beni çağırdılar, üstündeki banknotların sahte olduğunu söylediler, ben suç duyurusunda 18'inde bulundum efendim.

Başkan: Tamam, sonra ne çıktı suç duyurusu sonucunda?

Müşteki Hasan Yalım: Bir şey çıkmadı efendim. Dava açtık devam ediyor efendim.

Başkan: Tamam. Evet, senin herhangi bir zararın var mı?

Müşteki Hasan Yalım: İcra takibi var efendim 55.000 Euro senet çıktı içinden.

Başkan: Bak şimdi orayı biraz eksik anlatıyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: Senet çıktı efendim. 55.000 Euro'luk senet çıktı 3-4 ay sonra Kamil Hacıgökmen adına.

Başkan: Sen postacı geldikten hemen sonra şikayetçi oldun doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet bir gün sonra şikayetçi oldum.

Başkan: Aradan 3-4 ay geçtikten sonra icra takibi yaptılar senin hakkında doğru mu?



Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Kim yaptı icra takibini?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen efendim.

Başkan: Kamil Hacıgökmen.

Müşteki Hasan Yalım: Evet. Altında da Cem Ekinci yazıyor.

Başkan: Tamam. Cem Ekinci de yazıyor.

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Niçin yapmışlar neye istinaden yapmışlar?

Müşteki Hasan Yalım: Bilmem efendim ben hiç görmedim ondan sonra.

Başkan: İcra takibini neye yönelik yapmışlar?

Müşteki Hasan Yalım: Bilmiyorum efendim.

Başkan: Senetten bahsettin ya biraz önce.

Müşteki Hasan Yalım: 55.000 Euro'luk senet yazıyor.

Başkan: 55.000 Euro'luk senet verdiğin gözüktüyor onlara doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: İcraya koyuyorlar 55.000 Euro'luk senedi.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Senin bunlara böyle bir senet vermen oldu mu?

Müşteki Hasan Yalım: Yok efendim. Benim postacıya attığım yazıların hepsi aynı çıkıyor.

Başkan: Sen buna daha öncesinde veya o zamanlar postacıya imza attığın zamanlar herhangi bir senet verdin mi?

Müşteki Hasan Yalım: Vermedim efendim.

Başkan: Peki sen bunu imzaladığında ve hakkında takip yapıldığında Kamil cezaevinde miydi?

Müşteki Hasan Yalım: Cezaevinden yeni çıkmıştı koronadan dolayı.

Başkan: Onu imzaladığın zaman yeni mi çıkmıştı?

Müşteki Hasan Yalım: Evet 10-15 gün önce çıktığını duymuştum. Yalnız kendisiyle konuşmadım da görmedim de zaten husumetli olmaya başladık o sırada.

Başkan: Tamam. Sonra da hakkında icra takibi yapıldı.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Sonra ne oldu? İtiraz ettiniz mi?

Müşteki Hasan Yalım: Ettik efendim.

Başkan: Tamam. Herhangi bir para ödemek zorunda kaldın mı?

Müşteki Hasan Yalım: Ben bu parayı nakit olarak devlete ödedim efendim.

Başkan: Neyi ödedin?

Müşteki Hasan Yalım: 1.280.000 Lira gibi bir para yatırıldı efendim.

Başkan: Mallarına ipotek konulduğu için mi?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: İpoteğin kalkması için.

Müşteki Hasan Yalım: Kaldırdım evet efendim.

Başkan: Tamam.

Müşteki Hasan Yalım: Üç tane arsa satturdım hisseli, onların parasını getirdim.

Başkan: İpoteği kaldırmak için ödedin doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim doğru.

Başkan: Bu şahıslarla, Cem Ekinci ve Kamil Hacıgökmen ile herhangi bir ticari ilişkin oldu mu?

Müşteki Hasan Yalım: Yok efendim.

Başkan: Tamam. Sen Cem'i hiç tanımıyorsun onu görmedin.

Müşteki Hasan Yalım: Tanımadım efendim bilmem efendim şimdi getirselers Cem Ekinci kim deseler yine bilmem. Hiç görmedim.

Başkan: Tamam. O zaman bu senedi kim düzenlemiş oluyor?

Müşteki Hasan Yalım: Kamil Hacıgökmen çıkıyor. Öbürü de herhalde ben anlamam senet işinden efendim.

Başkan: Daha önce ayrıntılı ifade vermişsin.

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Şikayet dilekçesi de vermişsin. O ifaden doğru mudur?



Müşteki Hasan Yalım: Doğrudur efendim.

Başkan: Tamam. Zararın var mıdır senin?

Müşteki Hasan Yalım: Var efendim.

Başkan: Verdiğin ipotek parası dışında bir zararın var mıdır?

Müşteki Hasan Yalım: Var efendim.

Başkan: Ne var?

Müşteki Hasan Yalım: Yok yok.

Başkan: Sadece ipotek için ne kadar ödemiştin sen?

Müşteki Hasan Yalım: 1.200.000 TL'nin üzerinde bir para.

Başkan: Sadece bu zararın var doğru mu?

Müşteki Hasan Yalım: Evet.

Başkan: Tamam. Zararının giderilmesini istiyor musun?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Hepsinin giderilmesini istiyorsun değil mi?

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim.

Başkan: Kısmi öderse kabul etmiyorsun.

Müşteki Hasan Yalım: Etmem efendim.

Başkan: Zararın giderilmedi.

Müşteki Hasan Yalım: Evet efendim. Zararım giderilmedi.

Başkan: Tamam oturabilirsiniz.

TANIK BEYANI:

TANIK ŞEVKİ YALIM MAHKEMEMİZDE VERMİŞ OLDUĞU BEYANINDA:

Kamil'i daha önce Güllerpınarı mahalle muhtarlığı yapmasından dolayı tanıyorum, Sanık Cem Ekinci'yi tanımıyorum, Hasan Yalım'da benim abim olur, abimle ben birlikte kiraathane çalıştırıyorum, suç tarihlerinde tam tarihini hatırlamadığım zaman çalışanımız İbrahim Ant'dan telefon geldi postacının geldiğini ve iki evrak getirdiğini söyledi, abimde dükkanı bıraksın gitsin dedi, ancak postacı abimin imzasının gerektiğini söyleyerek bırakmamış, ertesi gün sabah saat 11'de aynı postacı gelmiş yine çalışan Hasan'ı aramış daha sonrada Hasan iş yerine gitmiş ve iki tane evrağın var iki imza atman gerekiyor diyerek postacı söylemiş, evrakları aldığına ilişkin iki yere imza atmış, ben o sırada ağabeyimin yanında değildim, evrakların birisi belediyeden geldiği birisi de vergi dairesinden geldiği gözüküyordu evrakları incelendiğimizde evrakların barkod numaralarından bile sahte olduğu anlaşıyordu, biz hemen gelen evrakları da alıp savcılığa şikayette bulunduk aradan bir ay geçtikten sonra abim adına 55.000 Euro'luk bir senet icraya konulmuş arabası bağlandı, bunu icra kağıdı gelince öğrendik, ağabeyim böyle bir senet vermemiştir, bu kişileri tanımamaktadır, bizim kamile borcumuz yoktur, biz kamile ile böyle bir senet imzalamadık, biz icrayada itirazda bulunduk ve şikayette bulunduk, biz kamile suç tarihinden 3-4 sene önce 150.000 TL borç vermiştik, bunun karşılığında bize senet vermişti ancak senedi ödemeyince biz icraya vermiştik ve bizi bundan dolayı senedei çekmez isen sizi öldürürüm şeklinde tehdit etmişti, onun üzerinden bayağı bir sene geçtikten sonra bu dosyadaki senet olayı ortaya çıktı, dedi.

TANIK İBRAHİM ANT TALİMAT MAHKEMESİNDE VERMİŞ OLDUĞU BEYANINDA: Önceki ifadelerimi tekrar ederim. Hasan Yalım'ın yanında 2022 yılı Şubat ayından sonra çalışmaya başlamıştım. Ben olay tarihinde Üniversite öğrencisiydim, bu yüzden çalışmak için Hasan YALIM'ın yanında işe başladım, ben her sabah saat 11.00 'de kiraathaneyi açardım. Gününü tam hatırlamadığım bir tarihte, 11.30-12.00 arasında Ptt yelekli giyimli bir adam gelerek Hasan Yalım'ı sordu, bende kendisine ne için sorduğunu söylediğimde bana, PTT den ona bir zarf getirdiğini söyledi, ben kendisine Hasan'ın burada olmadığını, ancak teslim alabileceğimi söyledim, ancak görevli benim alamayacağımı söylemesi üzerine, Hasan'ı arayarak durumu bildirdim. Hasan'da bağda olduğu için bugün gelemeyeceğini söylemesi üzerine PTT görevlisi yarın uğrayacağını söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Sonraki gün saat 14.00-16.00 arasında Hasan Yalım'la kahvede oturuyorduk. Ptt görevlisi olduğunu bildiren adam yanıma gelerek zarfı verdi ve Hasan'ın bu evrakı aldığına dair imza atmasını istedi ve Hasan o evrakı imzaladı. Daha sonrasında Ptt görevlisi olduğunu bildiren kişi yanımdan ayrıldı. Zarfı açtık, zarfın içerisinde alkollü iş yeri açmayla alakalı üzerinde örnektir yazan bir kağıt çıkmıştı, daha sonrasında eşimize dostumuza haber verdik,, Çünkü böyle bir başvuruda bulunmamıştık. Söz konusu zarfı aldıktan sonra Hasan ya da Hasan'ın kardeşi(Şevki Yalım) veyahut oğlu(Tunahan Yalım) polisi arayarak durumu bildirdi, benim bu olayla ilgili bilgim ve görgüm bundan ibarettir, tanıklık ücreti



talebim yoktur, dedi.

DELİLLER:

*Sanıklar savunması,

*Katılan beyanı,

*Tanıklar beyanı,

***İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın 06.05.2025 tarihli Adli Tıp Raporu neticesinde :**

6.1. İnceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu,

6.2.1. İnceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği,

6.2.2. İnceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacigökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı,

6.3. İnceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu,

6.4. İnceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu,

6.5. İnceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği,

6.6. İnceleme konusu senedin mutat matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutat olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği,

6.7. İnceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağı hususlarını bildirir KANAAT RAPORUDUR." şeklindeki raporu.

*Tahkikat evrakları,

*PTT A.Ş.cevabi yazısı,

*Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı dosyası,

*Alanya Asliye Ticaret mahkemesinin 2022/606 Esas sayılı dosyası,

*Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı 18/11/2025 tarihli cevabi yazısı,

*Sanıklara ait Adli Sicil ve Nüfus kaydı,

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ, MAHKEMEMİZİN KABULÜ VE GEREKÇE:

Alanya C.Başsavcılığı'nın 30.04.2024 tarih 2024/3618 esas ve 2022/8552 soruşturma nolu iddianamesi ile; Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka,sigorta,kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle



dolandırıcılık suçundan TCK'nin 37/1 del. 158/1-d-L, 158/1-son, 58, 53/1 maddeleri kapsamında cezalandırılmasına karar verilmesi talebiyle mahkememize açılan kamu davasının açık yargılaması neticesinde;

Katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda;

PTT A.Ş. ile yapılan yazışmaya göre; soruşturmaya konu gönderi ve barkodun sahte olduğunun, Alanya Belediyesi veya Vergi Dairesi tarafından Hasan Yalım adına gönderilen herhangi bir kargo veya posta gönderisi bulunmadığı bildirilmiştir.

Katılanın iş yerine postacı kılığında gelen ve kimliği tespit edilemeyen meçhul şüpheli hakkında Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından soruşturma safhasında tefrik kararı verildiği anlaşılmıştır.

Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı dosyasının UYAP üzerinden temin edildiği, yapılan incelemede borçlusunun müşteki Hasan Yalım; lehtarının sanık Kamil Hacıgökmen; senet bedelinin 55000 Euro olduğu, sonrasında senedin diğer sanık Cem Ekinci'ye ciro edildiği, takip talebinin de Cem Ekinci tarafından 18/07/2022 tarihinde yapıldığı görülmüştür.

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 06/05/2025 Adli Tıp Raporuna Göre; İnceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafıta 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespiti gidilmediği, inceleme konusu senedin mutata matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutata olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespiti gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha



uygun olacağını bildirir kanaat raporudur şeklinde rapor sunulmuştur.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında bulunan senedin mahkememizce yapılan incelenmesinde, 'ödeme ve vade tarihinin 10/09/2019 olduğu, bedelinin rakamla 55.000 Euro yazıyla elli beş bin euro olduğu, ödeyecek kısmında Hasan Yalım olduğu TC kimlik nu bölümünde 10393656968 yazılı olduğu, adresinin yazılı olduğu, alacaklı kısmında Kamil Hacıgökmen olduğu, düzenleme tarihinin 17/01/2016 olduğu senedin arkası incelendiğinde ilk cironun Kamil Hacıgökmen adının ve imzasının bulunduğu ikinci cironun Cem Ekinci adının ve imzasının bulunduğu, ve ismin altında 12028283792 yazdığı senedin aldatma iffal kabiliyetine haiz olduğu gözlemlendi' şeklinde olduğu anlaşılmıştır.

SANIKLAR HAKKINDA NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;

Sanıklar savunması, tanık beyanları, ATK ve kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmalar, mahkeme gözlemi ile tüm dava dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Her ne kadar sanık Kamil Hacıgökmen savunmasında; katılan Hasan Yalım'dan borcuna karşılık 55000 Euro'luk senet aldığını, sonrasında da bu senedi iş karşılığı sanık Cem Ekinci'ye verdiğini, PTT görevlisi veya başka herhangi bir kimseden senet almadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı suçlamayı reddetmiş ise de; UYAP kayıtları incelendiğinde sanığın 10/04/2018 ile 11/04/2022 tarihleri arası cezaevinde bulunduğu, söz konusu olayın ise 18/05/2022 tarihinde gerçekleştiği, bu kapsamda sanık Kamil'in eylemi gerçekleştirmek için cezaevinden çıkmayı beklediğinin değerlendirildiği yine sanık Cem Ekinci ile arasında bu denli 55000 EURO' luk yüksek miktarda ne tür bir ticari ilişki bulunduğunu açıklayamadığı,

Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığını, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı, suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekkepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği, inceleme konusu senedin mutata matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutata olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalananarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği, inceleme konusu belgenin iffal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi,



belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağının rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratarak menfaat temin etmek suretiyle, üzerilerine atılı Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb. Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya konulması eylemleri bir bütün halinde TCK'nın 37/1 delaletiyle 158/1-d-L-son maddelerinde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık suçuna vücut verdiği, sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleştiği, ayrıca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak ve sanıklar haklarında birden fazla nitelikli hal gerçekleşmesi nedeniyle temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Mahkememizce Alanya İcra Dairesi'nin 2022/18216 esas sayılı dosyasında tahsilat, haciz veya ipotek işlemi yapılıp yapılmadığı takip işleminin ne aşamada olduğu hususu araştırılmış, Alanya İcra Müdürlüğü'nün 2022/18216 Esas numaralı 18/11/2025 tarihli cevabi yazısında, dosyada borç tahsilatları yapıldığı, emniyet haczi, taşınmaz haczi ve fiili haciz işlemlerinin yapıldığı, dosyanın derdest olduğu tespit edilmiştir.

Yine katılan ve vekilinin beyanlarında katılan hakkında yapılan icra takibine itiraz ederek Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2022/606 Esas sayılı dosyasında menfii tespit davası açtıkları ve takibin durdurulması için teminat yatırarak takibi durduklarını beyan ettikleri Mahkememizce ilgili dosya getirtilerek incelenmiştir.

Sanıkların üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık suçunun tamamlanmış olduğu, bu durum dosyada tahsilat yapılan icra dosyası ve Alanya Asliye Ticaret Mahkemesinde devam eden menfii tespit davasından anlaşılmaktadır.

SANIKLAR HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN YAPILAN DEĞERLENDİRMEDE;

Sanıklar savunması, tanık beyanları, ATK ve kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmalar, mahkeme gözlemi ile tüm dava dosyası kapsamı birlikte değerlendirildiğinde;

Her ne kadar sanık Kamil Hacıgökmen savunmasında; katılan Hasan Yalım'dan borcuna karşılık 55000 Euro'luk senet aldığını, sonrasında da bu senedi iş karşılığı sanık Cem Ekinci'ye verdiğini, PTT görevlisi veya başka herhangi bir kimseden senet almadığını belirterek üzerine atılı suçlamayı suçlamayı reddetmiş ise de; UYAP kayıtları incelendiğinde sanığın 10/04/2018 ile 11/04/2022 tarihleri arası cezaevinde bulunduğu, söz konusu olayın ise 18/05/2022 tarihinde gerçekleştiği, bu kapsamda sanık Kamil'in eylemi gerçekleştirmek için cezaevinden çıkmayı beklediğinin değerlendirildiği yine sanık Cem Ekinci ile arasında bu denli 55000 EURO' luk yüksek miktarda ne tür bir ticari ilişki bulunduğunu açıklayamadığı,



Yine her ne kadar sanık Cem Ekinci savunmasında; senedi diğer sanık Kamil Hacıgökmen isimli şahıstan olan alacağına karşılık teslim aldığı, sonrasında da ödenmeyince icraya koyduğunu belirttiği görülse de, sanık Kamil Hacıgökmen ile 55000 Euro'luk ne gibi bir alışverişi olduğunu açıklayamadığı, suç konusu senet ile ilgili Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından 06/05/2025 Adli Tıp Raporu alındığı, alınan rapora göre; inceleme konusu senette ön yüzde "Hasan YALIM" isim yazısı ve atılı imzalar mavi mürekepli kalem kullanılarak el ile yazılmış ve atılmış imzalar olup söz konusu yazı ve imzalar ile Hasan YALIM'ın mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazı ve imzaların Hasan YALIM'ın eli ürünü olduğu, inceleme konusu senetteki üstten gitmeler olan "EURO" yazısındaki "U" harfinin tanı unsurları kayba uğradığından söz konusu harfin aidiyetinin, bu meyanda sorulduğu üzere Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olup olmadığının tespit edilemediği, inceleme konusu senet ön yüzdeki diğer yazılar ve 1.cirodaki "Kamil Hacıgökmen" yazısı ile Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin mukayese yazıları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından farklılıklar saptandığından, söz konusu yazıların mevcut mukayese yazılarına kıyasla Hasan YALIM, Kamil HACIGÖKMEN ve Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olmadığı, inceleme konusu senette 1.cirodaki Kamil HACIGÖKMEN adına atılı imza ile Kamil HACIGÖKMEN'in mukayese imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu imzanın Kamil HACIGÖKMEN'in eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette 2 cirodaki yazılar, rakamlar ve atılı imza ile Cem EKİNCİ'nin mukayese yazı ve imzaları arasında; tersim biçimi, işleklik derecesi, alışkanlıklar, istif, eğim, doğrultu, seyir, hız ve baskı derecesi bakımından uygunluk ve benzerlikler saptandığından söz konusu yazılar, rakamlar ve atılı imza Cem EKİNCİ'nin eli ürünü olduğu, inceleme konusu senette "Hasan YALIM" yazısı ve imzalar bir kalem, ön yüzdeki diğer yazılar farklı fiziki evsafa 2. bir kalem ile yazılmış olduğu, mürekkeplerde yazı yaşı tayinine yarayan halen kullanılagelen bilimsel bir yöntem bulunmadığından söz konusu yazılar ve imzalar ile diğer yazıların arasından zaman birimleri açısından tespite gidilmediği, inceleme konusu senedin mutad matbu ve senetlerden olmadığı, bilgisayar ve ekipmanı ile düzenlenmiş olduğu "Hasan YALIM" isim yazısı ve imzalar arasındaki boşluğun mutad olmadığı, "ÖDEYECEK" bölümündeki bilgisayar ve ekipmanı ile yazılmış yazıların diğer matbu yazılardan punto olarak büyük olduğu, senet kağıdının ileri derece kırışmalar ve kirlenmeler içerdiği, senet üzerinde başkaca imza ve yazıya ait izler tespit edilemediği, senedin isim yazısı ve imzadan faydalanarak oluşturulup oluşturulmadığı yönünde daha ileri bir tespite gidilemediği, inceleme konusu belgenin iğfal kabiliyetini haiz olup olmadığı hususunun; olayın gelişimi, belgenin mevcut durumu, ibraz ve kabul koşulları, ilgili mevzuat ve tüm adli soruşturma kapsamı birlikte değerlendirilerek mahkemece yorumlanmasının daha uygun olacağının rapor edildiği anlaşılmakla; katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların borç ilişkilerini açıklayamadıkları, savunmalarının birbirleri ile çelişik olduğu ve savunmalarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve savunmalarına itibar edilmediği, sanıkların iştirak halinde hareket ederek üzerilerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri anlaşılmakla haklarında 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilerek sanıklar hakkında aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek yönlendirdikleri bu dosyadan soruşturma safhasında hakkında ayırma kararı verilen meçhul şüphelinin müştekiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmaması, buna yarayan ve PTT amblemleri içeren giysilerin giyilmesi, postası olduğu söylenerek katılıandan üst kısmı kapatılan senedin altına imza attırılması, sonrasında da bu senedin icraya



konulması eylemleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanıkların saiki, sanıkların kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanıklar hakkında temel ceza belirlenirken alt sınırdan uzaklaşmıştır.

Sanıklar hakkında mahkememizce aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın aynı ve farklı suçlardan birden fazla soruşturma, kovuşturma ve mahkumiyet almış olduğu dosyasının bulunması, sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA,**

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE,** taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine,**

7-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA,** 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,**

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA,**

B-SANIK CEM EKİNCİ HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,**

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali



görülmüştüğünden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine**,

5-Sanığın Tekerrüre esas Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/1595 Esas ve 2015/286 Karar sayılı ilamındaki hapis cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

6-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

C-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA DOLANDIRICILIK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle ve kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-d-L-son, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, birden fazla nitelikli halin bulunması ve meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaşarak takdiren ve teşdiden **7 YIL HAPİS VE SUÇTAN ELDE EDİLEN MENFAAT MİKTARI DİKKATE ALINARAK 110.000 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmüştüğünden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa hürriyeti bağlayıcı cezanın yanında verilen adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri de göz önüne alınarak 1 birim tam gün takdiren 20TL hesabı ile (20x110.000=2.200.000,00) **2.200.000,00 (İKİMİLYONİKİYÜZ) TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

5-Sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak hükmeliden adli para cezasının 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca aylık taksitler halinde **24 EŞİT TAKSİTTE TAHSİLİNE**, taksitlerden birinin ödenmemesi halinde kalan adli para cezasının tamamının tahsil edileceğinin ve **adli para cezasının ödenmemesi halinde 6545 Sayılı Kanun'un 81. maddesi ile değişik 5275 Sayılı Kanun'un 106/3 maddesinin uygulanacağını TCK'nın 52/4 maddesi gereği sanığa ihtarına, (İHTAR OLUNAMADI)**

6-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine**,

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ**



REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

D-SANIK KAMİL HACIGÖKMEN HAKKINDA RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU YÖNÜNDEN:

1-Sanığın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 209/2 maddesi delaletiyle TCK 204/1, 37/1 maddeleri uyarınca suçun işleniş şekli, özellikleri, suçun işlendiği yer ve zaman, sanığın saiki, sanığın kastının yoğunluğu, meydana gelen zarar miktarı dikkate alınarak sanığın alt sınırdan uzaklaştırılarak takdiren ve teşdiden **3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA**,

2-Sanığın sabıka kaydındaki suça eğilimli kişilik yapısı ve ıslah olmaması itibariyle iyi hali görülmediğinden takdiren sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

3-Sanığa verilen bu cezadan başkaca yasal ya da takdiri herhangi bir artırım veya indirim yapılmasına takdiren **YER OLMADIĞINA**,

4-Sanığa kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 E., 2015/85 K. sayılı kararındaki iptal edilen hususlar ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı kanunun 10. maddesi ile 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 3. fıkrasının birinci cümlesinde yapılan değişiklikler gözetilmek suretiyle **5237 sayılı TCK'nın 53/1-2-3 madde fıkralarının tatbikine**,

7-Sanığın Tekerrüre esas Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2016/30 Esas ve 2017/595 Karar sayılı ilamındaki Tefecilik suçundan verilen hapis ve adli para cezası dikkate alınarak, 5237 sayılı TCK'nın 58/6 maddesi gereğince, sanığın cezasının infazının **MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE YAPILMASINA**, 5275 sayılı Kanun'un 108/4 maddesi uyarınca, cezanın infazından sonra sanık hakkında **DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA**,

8-Sanığa verilen ceza miktarı itibari ile şartları oluşmadığından sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 50, 51 ve 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddelerinin uygulanmasına **YER OLMADIĞINA**,

E-ORTAK HÜKÜMLER:

1-Katılan kendisini vekâletnameli vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca **65.000,00-TL** vekalet ücretinin sanıklardan müştereken ve müteselsilen alınarak katılana **VERİLMESİNE**,

2-Alanya Adli Emanet Memurluğu'nun 2023/1914 sırasında kayıtlı 17.01.2016 düzenleme tarihli 55000 EURO bedelli senet aslının **DOSYADA DELİL OLARAK SAKLANMASINA**,

3-Bu yargılama için yapılan 4 adet tebligat gideri 480,00 TL, 1 adet elektronik tebligat gideri 10,00 TL, 2 adet posta gideri 365,45 TL, 1 adet ATK gideri 15.900,00 TL olmak üzere toplam 16.755,45 TL yargılama giderinin sanıklardan kişi başı 8.377,72 TL alınarak Hazineye irat kaydına,

Hükmün gerekçesi ile birlikte taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanla tutanağa geçirilerek, (CMK 263 maddesi gereğince cezaevinde bulunan sanıkların zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle bu hususta bir dilekçe vererek), **İstinaf kanun yoluna başvurulabileceği, istinaf incelemesinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesince yapılacağı**,

Süresinde kanun yollarına başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğine dair karar; Katılan Hasan Yalım vekilinin, Sanık Cem Ekinci müdafinin ve Sanık Kamil Hacıgökmen müdafinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısı Metin ATÇI'nın (179321) huzurunda, mütalaaya uygun olmak üzere oy birliği ile karar verildi, açıkça okundu ve anlatıldı. 05/12/2025

Başkan 153252

e-imzalı

Üye 195845

e-imzalı

Üye 211469

e-imzalı

Katip 186423

e-imzalı

